

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3901/2533

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
บริษัท สาขาสหอาหาร สัตว์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 113

จำเลยทำสัญญาตกลงกับโจทก์ให้โจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยเพิ่มจากร้อยละ 12.5 ต่อปี เป็นร้อยละ 15 ต่อปี และร้อยละ 18 ต่อปี แม้เป็นการเพิ่มดอกเบี้ยย้อนหลัง แต่ข้อตกลงดังกล่าวเป็นสัญญาในทางแพ่งซึ่งทำขึ้นระหว่างธนาคารโจทก์กับจำเลยอันเป็นคู่สัญญา มิได้มีผลผูกพันถึงบุคคลภายนอก ทั้งวัตถุประสงค์ของสัญญาก็ไม่ต้องห้ามโดยกฎหมาย ดังนี้ สัญญาดังกล่าวใช้บังคับได้

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยได้ทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีไว้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีไว้กับโจทก์ สาขาเยาวราช วงเงิน 2,000,000 บาท โดยยอมเสียดอกเบี้ยร้อยละ 12.5 ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนทุกวันที่ 1 ของเดือน และยอมให้คิดดอกเบี้ยทบต้นได้ตาม ประเพณีทางการค้าของโจทก์และตกลงใช้บัญชีเลขที่ 13777 เป็นบัญชีเดินสะพัดต่อ มาวันที่ 17 มิถุนายน 2523 จำเลยตกลงให้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2522 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2523 เป็นต้นไปได้มีการ ต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีออกไป 2 ครั้ง ครั้งสุดท้ายถึงวันที่ 11 กรกฎาคม

2524กับได้รับรองยอดหนี้ว่า เพียงวันที่ 29 สิงหาคม 2523 จำเลยเป็นหนี้โจทก์ 2,059,287.16 บาท เพื่อเป็นประกันหนี้ดังกล่าวจำเลยได้จำนองที่ดินไว้กับโจทก์เป็นเงิน 900,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 12.5 ต่อปี และจำนองเครื่องจักร 13 เครื่อง ไว้กับโจทก์ 2 ครั้ง ครั้งแรก 1,100,000 บาท และครั้งที่สอง 200,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 12.5 ต่อปี ทั้งสองครั้ง หากบังคับจำนองได้เงินไม่พอใช้หนี้จำเลยยอมรับผิดชอบหนี้ให้โจทก์จนครบ ตั้งแต่ทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีแล้วจำเลยเบิกเงินและนำเงินเข้าบัญชีหลายครั้งเพียงวันที่ 23 พฤษภาคม 2526 จำเลยเป็นหนี้โจทก์ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย 3,256,239.21 บาท โจทก์ทวงถามและแจ้งการบังคับจำนองไปยังจำเลยแล้ว จำเลยเพิกเฉยขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้แก่โจทก์เป็นเงิน 3,256,239.21 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 18 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ หากไม่ชำระให้ครบถ้วน ให้ยึดทรัพย์จำนองขายทอดตลาด หากขายทอดตลาดได้เงินสุทธิไม่พอชำระหนี้ ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยขายทอดตลาด เอาเงินชำระหนี้โจทก์จนครบ

จำเลยให้การว่า ฟ้องเคลือบคลุม เพราะไม่ได้บรรยายให้เห็นว่า หนี้ตามฟ้องมีมูลหนี้จากอะไร จำเลยรับเงินจากโจทก์เมื่อใด จำนวนเท่าใด จำเลยไม่ได้เป็นหนี้โจทก์ตามฟ้อง เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 4 เป็นเอกสารปลอม จำเลยไม่เคยยินยอมให้คิดดอกเบี้ยตามที่โจทก์กล่าวอ้าง และไม่เคยได้รับหนังสือทวงถามและแจ้งการบังคับจำนอง หากจะมีหนังสือทวงถามและแจ้งบังคับจำนองก็เป็นหนังสือที่ออกโดยผู้ไม่มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยใช้เงินจำนวน 2,174,800.86 บาท พร้อมดอกเบี้ยทบทต้น และดอกเบี้ยธรรมดาไม่ทบทต้น หากไม่ใช้ให้ครบถ้วนให้ยึดทรัพย์จำนองตามฟ้องขายทอดตลาดเอาเงินใช้หนี้แก่โจทก์ หากขายทอดตลาดได้เงินไม่พอใช้หนี้ ให้จำเลยรับผิดชอบหนี้ให้โจทก์จนครบ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยใช้เงินจำนวน 1,997,411.58 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยทบต้นทุกเดือน และดอกเบี้ยธรรมดาแบบไม่ทบต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ประเด็นที่สอง โจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยเพิ่มจากร้อยละ 12.5 ต่อปี เป็นร้อยละ 15 ต่อปี และร้อยละ 15 ต่อปี และร้อยละ 18 ต่อปี ตามข้อตกลงในเอกสารหมายเลข 11 ได้หรือไม่ นั้น ปรากฏตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยได้ยินยอมทำความตกลงกับโจทก์โดยยอมให้โจทก์คิดดอกเบี้ยเพิ่มตามเอกสารหมายเลข 11 จริง แต่จำเลยต่อสู้ว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นการเพิ่มดอกเบี้ยย้อนหลัง เป็นข้อตกลงที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงเป็นโมฆะ ใช้บังคับไม่ได้ ตรวจเอกสารหมายเลข 11 แล้ว เห็นว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นสัญญาในทางแพ่งซึ่งทำขึ้นระหว่างโจทก์กับจำเลย ซึ่งเป็นคู่สัญญาเท่านั้น มิได้มีผลผูกพันถึงบุคคลภายนอก และวัตถุประสงค์ของสัญญาก็ไม่ห้ามโดยกฎหมายแต่อย่างใด สัญญาดังกล่าวจึงใช้บังคับได้"

พิพากษายืน

(อัมพร เดชศิริ-เดชา สุวรรณโณ-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ